

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE [●] – ESTADO DE [●]

[NOME DO MENOR IMPÚBERE], menor impúbere, nascido em [●], representado por sua genitora e representante legal [NOME COMPLETO DA REPRESENTANTE LEGAL], portadora do RG nº [●] e CPF nº [●], residente e domiciliada na [endereço completo], por intermédio de seu advogado (instrumento de mandato anexo), com escritório profissional sito à [endereço profissional], vem, com o devido respeito, à presença de Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em face do

[ESTADO/MUNICÍPIO DE [●]], pessoa jurídica de direito público interno, com endereço para citação na [endereço da Procuradoria], pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

O autor é criança [ou adolescente], portador de [descrever a condição de saúde: ex.: Transtorno do Espectro Autista, paralisia cerebral, doença rara etc.], conforme laudos médicos anexos (IDs [●]).

Em razão de sua condição clínica, faz jus à realização de acompanhamento terapêutico especializado, a exemplo de sessões regulares de fonoaudiologia, psicoterapia, terapia ocupacional e outros atendimentos multidisciplinares prescritos por especialistas de referência (documentos de ID [●]).

A genitora do menor, em diversas oportunidades, buscou administrativamente a obtenção do tratamento junto à rede pública de saúde, sem êxito. O poder público, embora ciente da demanda, não tem providenciado a oferta do serviço em tempo hábil, frustrando a efetividade do direito à saúde e ao desenvolvimento integral da criança.

O custo do tratamento em rede particular é incompatível com a capacidade econômica da família, o que torna imprescindível a atuação judicial para garantir a tutela constitucional e infraconstitucional da criança.

II – DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

A presente demanda não excede o valor de sessenta salários mínimos, conforme planilha estimativa anexada (ID [●]), tampouco versa sobre matérias excluídas da competência deste Juizado (art. 2º, §§ 1º e 2º da Lei 12.153/09).

Além disso, não se trata de causa de grande complexidade, já que o objeto da lide é a simples determinação de fornecimento de tratamento de saúde previamente prescrito por profissional habilitado, mediante documentos claros e objetivos.

O autor, ainda que absolutamente incapaz, está regularmente representado por sua genitora, conforme dispõe o artigo 71 do CPC. A presença de representante legal supre a incapacidade processual, não existindo óbice para que o feito tramite perante este Juizado.

III – DO DIREITO À SAÚDE DO MENOR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente a todos, e com prioridade absoluta às crianças e adolescentes, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição da República, bem como do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90, arts. 4º e 11).

A omissão do poder público em prover os meios terapêuticos indispensáveis à saúde e ao desenvolvimento do menor viola diretamente a norma constitucional, legitimando a intervenção judicial com vistas a assegurar o exercício desse direito fundamental.

A jurisprudência dos tribunais superiores já consolidou o entendimento de que a administração pública tem dever jurídico de garantir tratamento de saúde regularmente prescrito, sobretudo à população hipossuficiente e vulnerável.

IV – DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

A urgência da medida decorre da necessidade imediata do tratamento terapêutico prescrito, sem o qual há risco de agravamento do quadro clínico do autor e comprometimento de seu desenvolvimento.

A verossimilhança do direito encontra-se comprovada pelos laudos médicos e prescrições anexadas aos autos.

V – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência:

1. O recebimento da presente ação no rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, com tramitação preferencial em razão da idade do autor;
2. A concessão de tutela de urgência, para determinar que o réu, no prazo máximo de 10 (dez) dias, forneça ao autor o tratamento multidisciplinar prescrito (detalhado no ID [●]), sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo;
3. A citação do réu para, querendo, apresentar contestação no prazo legal;

4. Ao final, a confirmação da medida liminar e a procedência total da ação, condenando o ente público ao fornecimento continuado do tratamento médico indicado, enquanto perdurar a necessidade clínica;

5. A condenação do réu ao pagamento de custas e honorários, se houver resistência à pretensão.

Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, especialmente prova documental e, se necessário, perícia técnica médica.

Dá-se à causa o valor de R\$ [●], para os efeitos do artigo 3º, § 1º, da Lei 12.153/09.

Termos em que,
Pede deferimento.

[Local], [Data].

[Nome do advogado]
OAB/[UF] [número]